



מדינת ישראל

משרד המשפטים

המפקחת על רישום המקרקעין
פתח תקוה

1

מס' תיק: 254/09

התובע: שאול צור ת.ז. 048300131
מרח' הרצל 70, כפר סבא

- נ ג ד -

הנתבע: דב איצקוביץ ת.ז. 4391283
מרח' הרצל 70, כפר סבא

1

2

פסק - דין

3

4

1. התובע בעל זכויות בדירה בבית המשותף מרחוב הרצל 70 כפר סבא, מקרקעין הידועים כחלקה 239 בגוש 6438. הנתבע אף הוא בעל זכויות בדירה בבית. דירת התובע ודירת הנתבע מצויות בסמיכות, באותה קומה בבית. התובענה הינה להעתקת מדחס מזגן שהותקן על ידי הנתבע במרפסת דירתו אל גג הבית או אל מרפסת השירות.

10

11

2. התובע טען בתמצית, כי הנתבע היה בעלים של המגרש עליו נבנה הבית והיה מעורב בתכנונו. הקבלן הציע אז להתקין הכנה למדחסי המזגנים על גג הבית ואולם הנתבע לא שילם עבור הכנה זו. לטענתו, מיקומו של המדחס כשהוא מופנה למרפסת דירת התובע גורמת מפגע אסטטי ואקוסטי.

12

13

14

15

16

- 1
- 2
3. הנתבע טען בתמצית, כי התקנת המדחס במיקומו זה נעשתה בליט
ברירה כיוון שמיקום אחר מצריך העברת צינור ארוך על קיר הבית
החיצוני. המדחס הותקן לטענתו בתחומי מרפסת דירתו. כאשר תמונה
טענת התובע לאור העבודה שממרפסת דירתו נשקפים מדחסים רבים
אחרים עליהם אינו מלין. לדבריו הוא נכון לכסות את חזית המדחס,
שאינה בולטת גם כך.
- 8
4. הבית רשום כבית משותף, אשר לו תקנון מוסכם.
סעיף 6 לתקנון המוסכם קובע בזו הלשון:
**"בעל דירה אינו רשאי להתקין בתחום הגג המהווה רכוש משותף
מתקנים נוספים על אלה הקיימים ביום רישום צו הבית המשותף ללא
הסכמת יתר בעלי הדירות בבניין אלא בהחלטת רוב של 75% מבעלי
הדירות".**
- 15
- בסעיף 8 לתקנון נקבע-
**"בעל דירה רשאי להתקין מזגן בפתח הקיים, המיועד לו מעל החלון,
בקיר החיצוני של דירתו והסכמת יתר בעלי הדירות ניתנת מראש. אך
לא יותקן מזגן מפוצל בחזית הבניין או מעבר לתחום המרפסת אלא
באישור הרשויות המוסמכות".**
- 21
5. מעיון בתשריט הבית המשותף נראה, כי במועד רישומו של הבית
המשותף לא היו/סומנו מדחסי מזגנים. ואולם, מביקורי במקום נוכחתי
כי מרבית מדחסי המזגנים של התובע עצמו מותקנים בגג ולמעשה הוא
מבקש שהנתבע יעתיק את מדחס המזגן שלו למיקום זה.
עם זאת ולאור לשון התקנון ספק אם ניתן היה למקם את המדחסים
באותו גג ולא ניתן להעתר לבקשה אלא בהסכמת בעלי הזכויות כאמור.
אשר למרפסת השירות בזו הותקנו זה מכבר מדחסים.
- 29
6. המדחס במקרה דנן מותקן בתוך המרפסת ואין המדובר ממילא בחזית
הבניין או מעבר לתחום המרפסת.
- 32
7. עם זאת, טוען התובע כי במיקום הנוכחי נגרם לו מפגע אסטטי

- 1 ואקוסטי, כלשונו. 1
- 2 בסעיף 55(ג) לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969 נקבע, כי- 2
- 3 "ג) בעלי הדירות רשאים לקבוע בתקנון, כמשמעותו בסימן ג' לפרק 3
- 4 זה (להלן - התקנון), שחלק מסויים של הרכוש המשותף יהיה צמוד 4
- 5 לדירה פלונית...הוצמד חלק מסויים מהרכוש המשותף לדירה פלונית, 5
- 6 לא יחולו עליו הוראות פרק זה בנוגע לרכוש המשותף, ודינו לכל דבר 6
- 7 כדין הדירה שאליה הוצמד". 7
- 8 זאת ועוד, בהתאם להוראת סעיף 14 לחוק- 8
- 9 "בעלות וזכויות אחרות במקרקעין, אין בהן כשלעצמן כדי להצדיק 9
- 10 עשיית דבר הגורם נזק או אי נוחות לאחר". 10
- 11 11
- 12 יפים לעניין זה דבריו של כב' השופט כהן, בעניין רדומילסקי: 12
- 13 "ובא הכלל הגדול שבסעיף 14 לחוק וקובע שזכות הבעלות כשלעצמה 13
- 14 אין בה כדי להצדיק עשיית כל דבר, ומתן צו מניעה בכלל זה, "הגורם 14
- 15 נזק או אי נוחות לאחר" - רוצה לומר, אין להתיר את השימוש 15
- 16 בזכות הבעלות כעילה לגרום נזק או אי נוחות אפילו למסיג גבול, מקום 16
- 17 שהשימוש בעילה זו אינו דרוש באורח סביר למימוש זכות הבעלות 17
- 18 עצמה או למטרה חוקית אחרת". (ע"א 782/70 רדומילסקי נ' פרידמן, 18
- 19 פ"מ כה(2), 523, 530; רע"א 6339/97 רוקר נ' סלומון, פ"ד נה(1) 199). 19
- 20 20
- 21 8. מן הכלל אל הפרט, ערכתי כאמור ביקור במקום בנוכחות הצדדים 21
- 22 מדחס המזגן של הנתבע מצוי במרחק של מס' מטרים מעבר לסף 22
- 23 מרפסת התובע. בין מרפסת למרפסת פעורה תהום של 5 קומות. 23
- 24 לא הוכח ואף ספק אם רחש המזגן מגיע לאזניו של התובע יותר מרחשי 24
- 25 מזגן אחרים המצויים בסמיכות לאותה מרפסת. 25
- 26 אשר למפגע האסטטי מדובר במדחס המצוי בגובה הרצפה מתחת 26
- 27 לסבכת המתכת של המרפסת. 27
- 28 בהקשר זה צירף הנתבע (נ/2) הודעת הנציגות, כי מאז סיום בניית הבית, 28
- 29 לפני כ-8 שנים, לא נשמעה כל תלונה ממי מהשכנים אודות המדחס. 29
- 30 לא ניתן כאמור להתעלם ממיקומם של מדחסי התובע על גג הבית, על 30
- 31 אף הוראת התקנון כאמור ואשר כפי הנראה הותקנו על ידו בהעדר 31
- 32 ידיעה כי זהו המצב הרישומי לאשורו. 32
- 33 33
- 34 9. הנתבע בסופו של יום הודיע במהלך הביקור כי הוא אינו מתנגד 34
- 35 להעתקת המדחס ובלבד שזה ייעשה על חשבון התובע. 35

אני סבורה, כי אין לחייב את הנתבע בנסיבות המקרה להעתיק את	1
המדחס עם זאת, לו חפץ התובע בכך, כי אז בהינתן הסכמת הנתבע	2
ובשל רגישותו למראה המדחס יכול הוא להעתיקו על חשבוננו.	3
לא למותר לציין, כי אף הפתרון המוצע ע"י הנתבע לפיו יחופה המדחס	4
המצוי כאמור מתחת לסבכה במחיצת קש נראה כפתרון הולם בנסיבות	5
המקרה ועל מנת לקדם יחסי שכנות טובים יותר בין הצדדים.	6
	7
10. אני דוחה, איפוא, את התביעה.	8
התובע ישלם לנתבע סך של 250 ₪ בגין הוצאותיו.	9
	10
ניתן בהעדר הצדדים.	11
ל' ניסן תש"ע	12
14 אפריל 2010	13
	14
	15
טלי להב	16
המפקחת על רישום המקרקעין	17
פתח תקוה	18
	19
	20
	21
	22
הרואה עצמו נפגע על ידי החלטתי רשאי, תוך תקופה שנקבעה בתקנות, לערער עליה לפני בית	23
המשפט המחוזי שבאזור שיפוטו נמצא הבית המשותף.	24
	25